

1524689-34.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... onde se dera a prisão seja ponto de tráfico (havia, na realidade, ocorrências de roubo). A diligência policial (condições) dera-se não por conta de denúncia genérica de uso de drogas. Não se mencionou absolutamente nada sobre tráfico. O estupefaciente fora encontrado em posse do próprio réu. Quanto às circunstâncias sociais e pessoais, nada há nos autos de relevante. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1524689-34.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291657/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 14834434 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4271/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2291657 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS WILLIAM SOUZA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

16/02/2022

Aos 16 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE, o(a) Dr(a). KARINA SANTOS SALVADOR - DPE, defensor(a) do ré(u) DOUGLAS WILLIAM SOUZA solto e ausente. Presentes ainda os Policiais Civis JATNIEL LIMA DOS SANTOS e MARIVALDO DE ARAÚJO. Instalada a audiência, o MM. Juiz decretou a revelia do acusado nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Assim, foram ouvidas 01 testemunha, a saber, JATNIEL LIMA DOS SANTOS (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. O Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da(s) testemunha(s) MARIVALDO DE ARAÚJO, o que foi

homologado pelo MM. Juiz. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. Pelo(a) Dr(a) Promotor(a), em debates orais, foi dito que: DOUGLAS WILLIAM SOUZA foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, na Avenida Santos Dumont, nº 400, Bom Retiro, nesta Capital, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 11 papelotes contendo maconha, com peso líquido de 22,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2021 (fls. 70/72). O acusado foi citado (fls. 83) e apresentou resposta à acusação (fls. 87/88). Não havendo causa para absolvição sumária e sendo hígida a denúncia, foi determinado o prosseguimento do feito (fls. 89). Em audiência, foi feita proposta de ANPP ao acusado, que o aceitou (fls. 93/94). Diante do descumprimento da avença, foi determinada sua rescisão, determinando-se o prosseguimento do feito (fls. 116). Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu não foi interrogado em razão da revelia. É o relatório dos autos. Preliminares: nada a apreciar. Mérito: o pedido deve ser julgado parcialmente procedente, operando-se a desclassificação delitiva, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão a fls. 16/17, pelo laudo de constatação provisória a fls. 25/27 e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 117/119, com resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (22,2 gramas). A autoria é certa. O policial civil Jatniel Lima dos Santos disse que recebia muitas queixas de roubo no semáforo do local e, em diligências, abordou um menor; um outro indivíduo tentou se esquivar e ficou exaltado. Ele foi detido e, em poder dele, foi apreendida uma bolsa contendo 11 papelotes de maconha e uma certa quantia em dinheiro. O acusado nada disse sobre as drogas. Embora não se tenha uma versão do acusado nos autos (em solo policial, ele ficou silente - fl. 12 - e em juízo não foi possível ouvi-lo), considero não haver elementos suficientes a demonstrar a intenção de traficância. Os policiais não viram nenhuma conduta do acusado que indicasse traficância e a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio. Assim, tão somente o local ser conhecido ponto de tráfico de drogas e o réu portar uma pequena quantia em dinheiro não induzem à conclusão de que ele era traficante. Dessa forma, à ausência de outras circunstâncias incriminadoras, a intenção de traficância não foi bem caracterizada. No tocante à pena, considero que a advertência sobre o uso das drogas se revela necessária e suficiente, até mesmo diante da primariedade e da ausência de antecedentes. Ante o exposto, requeiro seja parcialmente acolhida a pretensão inicial para desclassificar a conduta delitiva para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-se a pena de advertência sobre o uso das drogas. Requeiro, finalmente, seja determinada a destruição das drogas apreendidas. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), em debates orais, foi dito que: MM. Juiz, ao final da instrução probatória, a ação penal merece desfecho de improcedência. Com efeito, o réu permaneceu em silêncio na delegacia, o que, por se tratar de direito constitucionalmente previsto, não pode ser interpretado em desfavor dele. Em juízo, não compareceu, tendo sido declarada sua revelia. O policial Jatniel disse que estavam em diligência no local para apurar infrações patrimoniais, quando teriam abordado um adolescente e outro veio e não se deixou ser abordado, estava muito nervoso, teriam localizado substância semelhante a maconha, apenas 11 porções. Parecia morar em invasão próxima. O réu nada mais disse sobre os entorpecentes. E essa foi toda a prova produzida em juízo. Sendo este todo o conjunto probatório, a Defesa entende que, no mínimo, restou duvidoso o destino de tais entorpecentes e, assim, insuficientes as provas para condenação de Douglas por tráfico, postulando a absolvição dele com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. No mais, a Defesa postula desclassificação da conduta ao réu imputada para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (a quantidade de drogas apreendida é compatível com uso e os delitos anteriores dele são por furto e USO de drogas) e por fixação da pena no mínimo legal, e fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, com substituição desta por restritivas de direitos. O último pleito defensivo é por concessão de eventual recurso ao acusado em liberdade. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. DOUGLAS WILLIAM SOUZA, qualificado nos autos, foi

denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, em 23 de novembro de 2020, por volta das 16h30min., na Avenida Santos Dumont, 400, Bom Retiro, nesta Capital de São Paulo, teria trazido consigo, de forma livre e consciente, para entrega a consumo de terceiros, 11 (onze) papelotes contendo maconha, com peso líquido de 22,2g (vinte e dois gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 70/72), seguindo-se a apresentação de resposta à acusação (fls. 87/88). O feito prossegue, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária (fls. 89). Em audiência designada para o dia 27/01/2021, às 15h30min, instaurou-se a audiência de proposta de não persecução penal em favor do acusado. Foi homologado o acordo que estabeleceu ao réu o pagamento de R\$ 500,00 em 5 (cinco) parcelas sucessivas e iguais a R\$ 100,00 (cem reais) em benefício ao Fundo Municipal de Saúde (fls. 93/94). Foi expedido alvará de soltura (fls. 95/96). O acusado não cumpriu o acordo homologado (fls. 104), requerendo o Ministério Público a sua rescisão (fls. 108), a qual foi determinada, com designação da audiência de instrução para hoje (fls. 116), oportunidade em que foi ouvida uma testemunha. Encerrada a instrução, o Ministério Público e a i. Defesa postulam a desclassificação da conduta investigada para a do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Relacionei sumariamente. Fundamento e DECIDO. A materialidade delitiva encontra-se adequadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/07), termo de depoimento (fls. 10/11), termo de interrogatório (fls. 12), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição/apreensão (fls. 16/17), laudo pericial preliminar (fls. 25/27) e definitivo (fls. 117/119), bem como pelos depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório. Igualmente comprovada a autoria. Com efeito. O policial civil Jatniel Lima dos Santos recordou-se pouco da ocorrência. Havia muitas queixas de roubo no local, onde foi abordado o acusado, bastante exaltado na ocasião, por sinal. Quando dominado, verificou-se estar na posse de 11 (onze) unidades de maconha e algum dinheiro. O rapaz não aparentava ser morador de rua, morava em uma invasão próxima. Informalmente, nada disse. A averiguação, em cada caso concreto, do elemento subjetivo do tipo deve ser feita nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, verbis: 'Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. O preceptivo mencionado surgiu para, nos dizeres de Vicente Greco Filho (Tóxicos, 14ª edição, São Paulo, Saraiva, 2011, p. 155), 'chamar a atenção do magistrado para que aprecie todas as circunstâncias do crime e não apenas a quantidade da droga apreendida, critério simplista e único considerado na vigência do art. 281 do Código Penal antes do Decreto-Lei nº 385'. A quantidade e natureza da droga são compatíveis com o consumo pessoal (onze porções de maconha). Não há indicação de que o local onde se dera a prisão seja ponto de tráfico (havia, na realidade, ocorrências de roubo). A diligência policial (condições) dera-se não por conta de denúncia genérica de uso de drogas. Não se mencionou absolutamente nada sobre tráfico. O estupefaciente fora encontrado em posse do próprio réu. Quanto às circunstâncias sociais e pessoais, nada há nos autos de relevante. Finalmente, é de ser dado destaque, no critério dos antecedentes, a ausência de informações desabonadoras (fls. 28/29). Logo, está claríssimo que o delito incorrido é o do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, como, aliás, foi bem enfatizado no parecer ministerial e pronunciamento da i. Defesa. Resta a aferição da reprimenda. No caso em apreço, a única sanção adequada, razoável e proporcional em sentido estrito à posse de entorpecente visando uso próprio é a advertência, nos exatos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Quanto à incidência do art. 387, §2º, do CPP, sobreleva notar que o apenado ficou preso de 23/11/2020 (fl. 05) a 27/01/2021 (fls. 93/94 e 95/96), tendo cumprido, inclusive, pena maior que a aqui aplicada, em virtude da desclassificação do seu comportamento. Se a disciplina processual penal permite a progressão de regime, a fortiori é autorizada a declaração de cumprimento da pena quando essa já se dá durante o curso do processo de conhecimento. Nos autos da Apelação nº 0001190-25.2010.8.26.0397, rel. Des. Souza Nucci, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a caso similar o princípio da detração penal. Reproduzo as lições

trazidas em referido Aresto, porquanto inteiramente aplicáveis aqui: 'Tendo em vista o efeito devolutivo da apelação, desclassificado a conduta delitiva para o porte de droga para consumo próprio, o qual, consoante preceito secundário do artigo 28, da Lei 11.343/06, não prevê a pena privativa de liberdade. Irrazoável é a imposição de qualquer espécie de pena, nesse momento, porquanto encarcerado o apelante ficou, em tese, indevidamente. Solução, nesses casos, é a aplicação do mesmo entendimento da detração na pena de multa. Dessa forma, vimos entendendo: 'Detração e pena de multa: aplica-se, por analogia, no desconto da pena de multa o tempo de prisão provisória. Assim, quem foi preso preventivamente para, ao final, ser condenado apenas à pena pecuniária não terá nada a cumprir'. Destarte, em consonância com a coerência do sistema, justo se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade, em favor do apelante'. É o que, aqui também, fica decidido. CONCLUSÃO. Ante o exposto, desclassifico a conduta investigada para o delito constante do artigo 28, da Lei 11.343/06, bem como, por meio da detração, declaro extinta a punibilidade de DOUGLAS WILLIAM SOUZA. Com o trânsito em julgado, defiro o levantamento, pelo réu, dos bens e valores apreendidos [fls. 16/17: bolsa e dinheiro (R\$ 44,00)], exceto, obviamente, quanto aos estupefacientes e instrumentos de uso. Caso ainda não efetivada, fica autorizada a destruição das drogas apreendidas, bem como da embalagem plástica, utilizada normalmente para o seu consumo (fls. 16/17). Junte a z. Serventia aos autos a comprovação do cumprimento do alvará de soltura outrora expedido. Feitas as comunicações de estilo, transitando em julgado, arquivem-se os autos. Registre-se. Intimem-se". Sem recurso das partes. Saem os presentes cientes. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário).

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 16 de fevereiro de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.